

시정 요구 / 통 보

1. 제 목: 국유재산 대장관리 불철저 및 시스템 점검 필요
2. 소관부점: 강원지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용:

가. 업무개요

강원지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

국유재산기획처는 같은 세칙 제25조 제1항 제1호 및 제6호에 따라 국유재산업무의 조정·총괄, 국유재산 업무 관련 전산 개선 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

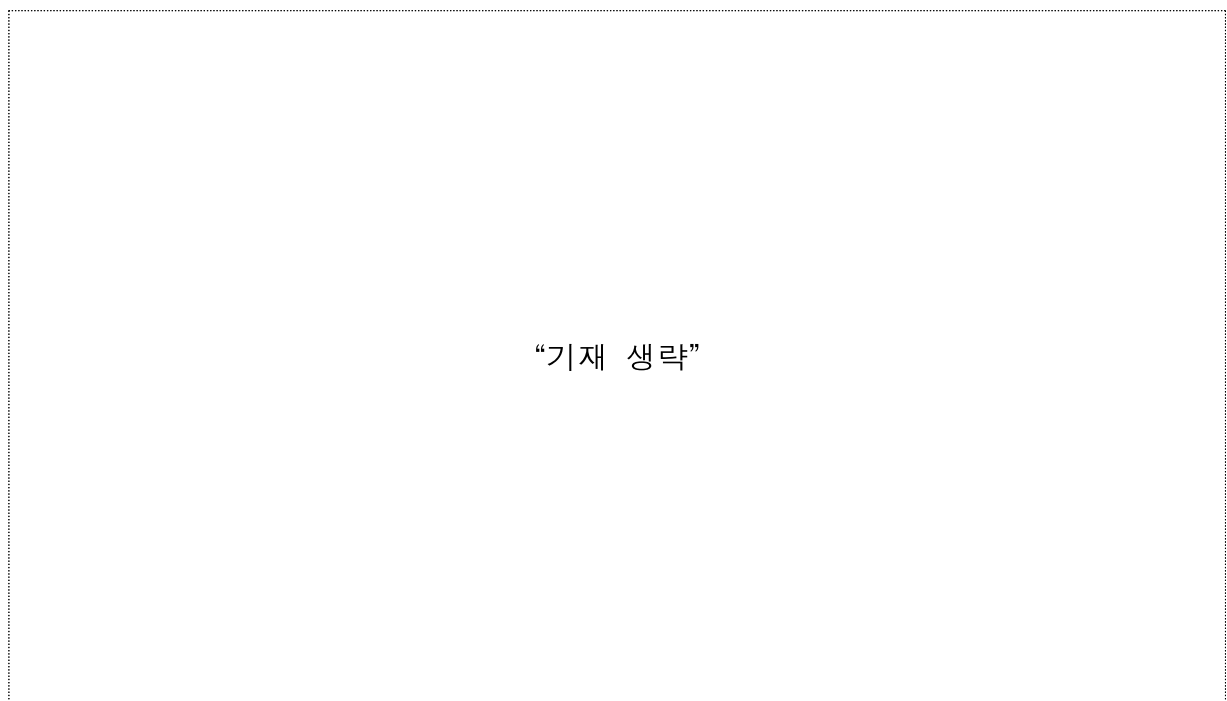
「국유재산법」 제66조 제1항 및 같은 법 시행령 제68조 제1항에 따르면 중앙관서의 장등은 국유재산의 구분과 종류에 따라 총괄청이 정하는 서식으로 그 소관에 속하는 국유재산의 대장을 작성하여 갖추되, 국유재산의 대장은 전산자료로 대신할 수 있으며

같은 법 제66조 제2항에 따르면 중앙관서의 장등은 매년 그 소관에 속하는 국유재산의 실태를 조사하여 국유재산 대장을 정비하도록 되어 있다.

또한, 같은 법 시행령 제69조 제1항에 따르면 중앙관서의 장등은 국유재산의 취득, 관리전환, 처분 및 그 밖의 사유로 증감·이동이 있을 때에는 지체 없이 그 내용을 대장에 적고, 부속도면을 정리하도록 되어 있다.

한편, 국유재산관리시스템(이하 “국유iN” 이라 한다)에서는 [그림 2]와 같이 대장관리 화면을 통해 공부면적, 대장면적¹²⁾, 공유여부 등을 재산관리 담당자가 입력하여 전산자료로 관리하도록 되어 있다.

[그림 2] 국유iN 대장관리 화면



따라서, 재산관리 담당자는 지적재조사, 경계정정, 분할 등 사유로 국유재산이 증감 또는 이동되어 공부면적, 대장면적 등이 변경될 경우 이를 확인하여 국유iN에 정확하게 반영하여 관리하여야 한다.

12) 공부면적 중 우리 공사에서 직접 관리하는 면적
- (소유 형태가 공유인 경우) 공부면적 > 대장면적
- (소유 형태가 공유가 아닌 경우) 공부면적 = 대장면적

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 강원지역본부 소관 국유재산에 대하여 토지대장에 표기된 대장정보¹³⁾와 국유iN에 입력된 대장정보를 비교 점검한 결과 다음과 같은 문제점 및 개선사항이 확인되었다.

(1) 공부면적 관리 불철저 및 토지대장 데이터 자동 업데이트 기능 점검 · 개선 필요

‘강원특별자치도 ▶▶시 ▶▶면 ▶▶▶리 000-0’ 소재 국유재산의 경우 2015. 8. 21. 분할되어 토지대장 면적이 397m²에서 94m²로 변경되었고, 이에 따라 국유iN에서 2015. 8. 25. 토지분할 처리하여 대장면적을 94m²로 변경하였으나, 공부면적이 감사일 현재까지 397m²로 관리되고 있는 등

[별지 3] “공부면적 관리 불철저 명세”와 같이 토지대장 면적과 국유iN에 입력된 공부면적이 일치하지 않는 사례가 1,629건 확인되었는데

이는 국유iN에서 대장면적을 증감처리하거나, 대장을 분할·합병처리 하더라도 대장면적만 변경되고 공부면적에 변동사항이 적용되지 않으므로 재산관리 담당자가 국유iN 대장관리 화면에 접속하여 공부면적을 추가로 수정해야 하는 구조에서 기인한 것으로 보인다.

13) 국토교통부(국가공간정보센터)로부터 행정공동이용망을 통해 국유재산 관련 토지대장 데이터를 연계받아 디지털시스템실에서 월 1회 국유iN에 적재하고 있음

“기재 생략”

한편, 국유재산기획처는 이러한 문제점을 인지하고 2023. 12. 21. [그림 3]과 같이 월 1회(매월 23일) ❶국토교통부로부터 제공받은 토지대장 데이터와 국유iN에 입력된 대장 데이터를 시스템에서 자동으로 비교하여

❷토지대장 면적·지목과 국유iN에 입력된 공부면적·공부지목 데이터가 일치하지 않는 경우 토지대장을 기준으로 공부면적·공부지목 데이터를 변경하도록 ‘토지대장 데이터 자동업데이트’ 기능을 개발하였는데

[그림 3] 토지대장 데이터 자동 업데이트 개발 안내('23.12.21.)

“기재 생략”

감사일 현재 토지대장 자동업데이트 기능을 점검한 결과 ①월 1회(매월 23일) 면적 및 지목 데이터를 비교하도록 작동하고 있었고, ②지목이 불일치하는 경우 토지대장 기준으로 공부지목이 자동 변경¹⁴⁾되고 있었으나, ③면적이 불일치하는 경우 토지대장 기준으로 공부면적이 자동 변경되지 않고 있는 것으로 확인되었다.

(2) 대장면적 관리 불철저

‘강원특별자치도 ♡♡시 ♡♡읍 ♡♡리 0000’ 소재 국유재산의 경우 2022. 11. 11. 경계정정으로 토지대장 면적이 6,575㎡에서 8,527㎡로 변경되었으나, 감사일 현재까지 대장면적이 6,575㎡로 입력되어 관리되는 등

[표 6] 및 [별지 4] “대장면적 관리 불철저 명세”와 같이 국유iN에 공유여부가 ‘부’로 입력되어 있으나 토지대장 면적과 국유iN에 입력된 ‘대장면적’이 일치하지 않는 사례¹⁵⁾가 657건 확인되었다.

[표 6] 대장면적 관리 불철저 현황

불일치 사유	건수	물건상태	건수
“기재 생략”		“기재 생략”	

또한, ‘강원특별자치도 ♠♠군 ♠♠면 ♠♠리 000’ 소재 국유재산의 경우 2023. 4. 3. 지적재조사 완료에 따라 ♠♠리 000-1번지와 분할되어 토지대장 면적이 288㎡에서 226㎡로 감소되었으나, 감사일 현재까지

14) 토지대장 지목과 국유iN에 입력된 공부지목이 불일치하는 경우 6건 확인되어 현지시정 조치

15) 재산소유 형태가 공동 소유가 아닌 경우 토지대장 면적과 국유iN에 입력된 공부면적, 대장면적이 모두 일치하는 것이 정상적임

대장면적 288㎡로 관리되고 있고, 피대부자 ☸☸☸과 경작 목적으로 체결된 대부계약의 면적이 288㎡으로 유지되고 있는 등

토지대장 면적과 국유iN에 입력된 대장면적이 일치하지 않는 국유재산 657필지 중 대부계약이 체결되어 있는 234필지가 확인되므로, 해당 필지를 점검하여 실제 사용면적에 변동이 있는 경우 대부계약 면적 증감처리 및 대부면적 감소에 따른 대부료 환급 등의 조치를 취할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 강원지역본부는 앞으로 국유재산 대장관리 업무를 철저히 하겠다고 하였고, 국유재산기획처는 토지대장 데이터 자동 업데이트 기능을 점검하여 시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

강원지역본부 본부장은 토지대장 면적과 국유iN에 입력된 대장 관련 면적이 일치하지 않는 2,152건¹⁶⁾에 대하여 국유iN에 입력된 공부면적(1,629건) 또는 대장면적(657건)을 변경하는 등 필요한 조치를 하시기 바라며(시정)

토지대장 면적과 국유iN에 입력된 대장면적이 일치하지 않는 국유재산 657필지 중 대부계약이 체결되어 있는 234필지를 점검하여 대부계약 면적 변경 등 적정한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)

국유재산기획처장은 토지대장 면적을 기준으로 국유iN에 입력된 공부면적이 자동으로 변경되어 관리될 수 있도록 토지대장 데이터 자동 업데이트 기능을 점검하여 개선하시기 바랍니다. (통보)

16) 2,152건 = 1,629건(공부면적 불일치) + 657건(대장면적 불일치) - 135건(공부면적 및 대장 면적 불일치)